

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 817/2538 นาย ธงชัย ฤชา
นาง วรัญญา วงษ์สาคร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 183 วรรคสอง, มาตรา 284 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3)จำเลยโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนำยึดที่ดินดังกล่าวขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่ตนเองอ้างว่าเป็นที่ดินของ พ. ลูกหนี้จำเลยโดยไม่ได้ตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวมีหนังสือสำคัญแล้วหรือไม่และเป็นที่ดินของลูกหนี้ของตนหรือไม่เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายจำเลยให้การเพี่ยงว่าขณะที่จำเลยนำยึดที่ดินพิพาทมีเพียงใบภ.บ.ท.5ไม่มีหลักฐานเอกสารสิทธิอย่างอื่นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์เป็นเอกสารปลอมจึงมีประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยยึดที่ดินพิพาทโดยประมาทเลินเล่ออันเป็นการยึดและขายทรัพย์สินโดยมิชอบหรือไม่การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยยึดที่พิพาทโดยสุจริตหรือไม่จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142วรรคหนึ่งประกอบด้วยมาตรา183วรรคสองอันเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามมาตรา142(5)ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาไปตามประเด็นที่ถูกต้องได้ โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยจดทะเบียนรับโอนด้วยการซื้อจาก พ. ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการยึดและขายทรัพย์สินของจำเลยผู้เป็นเจ้าของที่ดินตามคำพิพากษาของ พ. โดยมิชอบจำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ผู้เป็นบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา284วรรคสอง

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น เจ้าของ สิทธิ ครอบครอง ที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 95 เมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2530 จำเลย ซึ่งเป็น โจทก์ ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 338/2529 ของ ศาลชั้นต้น ระหว่าง นาง วัชรวิมล วัชรวิมล โจทก์ นาง พันธุ์ ชมพูวิเศษ จำเลย ได้ ทำการ โดยประมาท เลินเล่อ อย่าง ร้ายแรง นำยึด ที่ดิน ดังกล่าว ของ โจทก์ ทั้ง แปลง ออก ขายทอดตลาด นำ เงิน มา ชำระหนี้แก่ ตนเอง โดย อ้างว่า เป็น ที่ดิน ของ นาง พันธุ์ โดย จำเลย ไม่ได้ ตรวจสอบ ให้ ละเอียด ถึถ้วน ว่า ที่ดิน ดังกล่าว เป็น ที่ดิน มี หนังสือสำคัญแล้ว หรือไม่ และ เป็น ที่ดิน ของ นาง พันธุ์ ลูกหนี้ ตาม คำพิพากษา ของ ตน หรือไม่ หาก จำเลย ใช้ ความระมัดระวัง แล้ว ก็ จะ ทราบ ว่า ที่ดินดังกล่าว มี หนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้ว และ เป็น ของ โจทก์ มิใช่ ของนาง พันธุ์ ทำให้ เจ้าพนักงาน บังคับคดี หลงเชื่อ ทำการ ยึด และ ขายทอดตลาด ที่ดิน ของ โจทก์ ไป โดย จำเลย เป็น ผู้ซื้อ ได้ เป็นเหตุ ให้ โจทก์ ได้รับความเสียหาย เป็น เงิน 111,000 บาท ขอให้ บังคับ จำเลย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ โจทก์ เป็น เงิน 111,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตราร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง

จำเลย ให้การ ว่า ที่ดิน ที่ จำเลย นำยึด เป็น ของ นาง พันธุ์ ชมพูวิเศษ มี ใบ ภ.บ.ท. 5 เป็น หลักฐาน ซึ่ง นาง พันธุ์ ได้ มอบ ให้ จำเลย ยึดถือ เป็น ประกันหนี้ เงินกู้ จำเลย เป็น ผู้ซื้อ ที่ดินพิพาทได้ จาก การ ขายทอดตลาด ของ ศาล และได้ ครอบครอง ทำประโยชน์ เกิน 1 ปีแล้ว โดย โจทก์ ไม่ได้ โต้แย้ง คัดค้าน คดี โจทก์ ขาดอายุความ ขณะที่ ยึดที่ดิน มี เพียง ใบ ภ.บ.ท. 5 ไม่มี หลักฐาน เป็น โฉนด หรือ เอกสารสิทธิอย่างอื่น หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ของ โจทก์ เป็น เอกสารปลอม ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย 111,000บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ของ เงิน ดังกล่าวนับ ตั้งแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ฎีกา โดย ผู้พิพากษา ที่ ได้ นั่งพิจารณา คดี ใน ศาลชั้นต้นได้รับ รอง ให้ ฎีกา ใน ข้อเท็จจริง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ศาลชั้นต้น กำหนด ประเด็น ข้อพิพาทใน ชั้น ชีสอง สถาน ว่า จำเลย ยึด ที่ดินพิพาท โดยสุจริต หรือไม่ ใน ข้อ นี้โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น ผู้มีสิทธิ ครอบครอง ที่ดินพิพาท ตาม หนังสือรับรอง การ ทำประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 95 ตำบล หนองคล้า กิ่งอำเภอ ไทรงาม จังหวัด กำแพงเพชร จำเลย โดย ประมาท เลินเล่อ อย่างร้ายแรง นำยึด ที่ดิน ดังกล่าว ขายทอดตลาด นำ เงิน มา ชำระหนี้แก่ ตนเอง อ้างว่า เป็น ที่ดิน ของ นาง พันธุ์ สมภูวิเศษหรือชมพวิเศษ โดย จำเลย ไม่ได้ ตรวจสอบ ว่า ที่ดิน ดังกล่าว มี หนังสือสำคัญ แล้ว หรือไม่และ เป็น ที่ดิน ของ นาง พันธุ์ ลูกหนี้ ตาม คำพิพากษา ของ ตน หรือไม่ เป็นเหตุ ให้ โจทก์ ได้รับ ความเสียหาย จำเลย ให้การ เกี่ยวกับ เรื่อง นี้เพียง ว่า ขณะที่ จำเลย นำยึด ที่ดินพิพาท มี เพียง ใบ ภ.บ.ท. 5 ไม่มีหลักฐาน เป็น โฉนด หรือ เอกสารสิทธิ อย่าง อื่น หนังสือ รับรอง การ ทำประโยชน์ ของ โจทก์ เป็น เอกสารปลอม คดี จึง มี ประเด็น ข้อพิพาท ตามคำฟ้อง และ คำให้การ ดังกล่าว ว่า จำเลย ยึด ที่ดินพิพาท โดยประมาท เลินเล่ออันเป็น การ ยึด และ ขาย ทรัพย์สิน โดยมิชอบ หรือไม่ การ ที่ ศาลชั้นต้นกำหนด ประเด็น ข้อพิพาท ว่า จำเลย ยึด ที่ดินพิพาท โดยสุจริต หรือไม่ จึง เป็น การ กำหนด ประเด็น ข้อพิพาท นอกเหนือ ไป จาก คำฟ้อง และ คำให้การ

ไม่ชอบ ด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 วรรคหนึ่ง ประกอบ ด้วย มาตรา 183 วรรคสอง ซึ่ง เป็น การ ที่ ศาลชั้นต้น มิได้ปฏิบัติ ตาม บทบัญญัติ แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย การพิจารณา อัน เป็น ข้อกฎหมาย เกี่ยว ด้วย ความสงบ เรียบร้อย ของ ประชาชนตาม มาตรา 142(5) แม้ ไม่มี คู่ความ ฝ่ายใด ฎีกา ศาลฎีกา ก็ มีอำนาจยกขึ้น วินิจฉัย แล้ว พิจารณา ไป ตาม ประเด็น ที่ ถูกต้อง ได้ เมื่อ โจทก์ จำเลยต่าง ได้ นำสืบ ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ ประเด็น ข้อพิพาท ดังกล่าว มา แล้วศาลฎีกา เห็นสมควร วินิจฉัย ตาม ประเด็น ข้อพิพาท โดย ไม่จำต้อง ย้อนสำนวนไป ให้ ศาลชั้นต้น พิจารณา พิจารณา ใหม่ พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พังได้ใน เบื้องต้น ว่า เดิม ที่ดินพิพาท นาง พันธุ์ สม ภูวิเศษหรือชมภูวิเศษ เป็น ผู้มีสิทธิ ครอบครอง ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสาร หมายเลข จ. 1ต่อมา วันที่ 7 ตุลาคม 2529 นาง พันธุ์ ได้ จดทะเบียน โอน ขาย ที่ดิน ดังกล่าว ให้ แก่ โจทก์ ตาม สารบัญญ จดทะเบียน หลัง หนังสือ รับรอง การ ทำ ประโยชน์ และ หนังสือ สัญญา ขาย ที่ดิน เอกสาร หมายเลข จ. 1 และ จ. 2 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2526 นาง พันธุ์ กู้ยืม เงิน จำเลย โดย นำ แบบ แสดง รายการ ที่ดิน (ภ.บ.ท. 5) มอบ ให้ เป็น ประกัน แต่ นาง พันธุ์ ไม่ชำระ หัก เงินกู้ ยืม ดังกล่าว จำเลย จึง ฟ้อง นาง พันธุ์ ให้ ชำระหนี้ เป็น คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 338/2529 ของ ศาลชั้นต้น ผล ปรากฏว่า จำเลย เป็นฝ่าย ชนะคดี ต่อมา จำเลย นำ เจ้า พนักงาน บังคับคดี ยึด ที่ดินพิพาท และขายทอดตลาด โดย เจ้าพนักงาน บังคับคดี ได้ ประกาศ ชอบแล้ว จำเลย อ้าง ตนเองเบิกความ เป็น พยาน ว่า จำเลย เป็น ผู้ซื้อ ที่ดิน ดังกล่าว ได้ ใน การ ประมูลครั้งที่ 4 เมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2530 ดังนี้ แสดง ว่า จำเลย ได้ นำเจ้าพนักงาน บังคับคดี ยึด ที่ดินพิพาท ใน ช่วง พ.ศ. 2529 ถึง 2530ซึ่ง ขณะ นั้น ที่ดินพิพาท ได้ มี การ ออก หนังสือรับรองการทำประโยชน์ไว้ แล้ว เนื่องจาก ปรากฏ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 1 ว่า เจ้าพนักงาน ได้ ออกหนังสือ รับรองการทำประโยชน์ สำหรับ ที่ดินพิพาท ให้ แก่ นาง พันธุ์ ตั้งแต่วันที่ 16

เมษายน 2519 ประกอบ กับ จำเลย ได้ แลงรับ ตามรายงาน กระบวนพิจารณา
ของ ศาลชั้นต้น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2532 ว่าที่ดินพิพาท ได้ ออก เป็น หนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ โดยชอบ แล้วมีเหตุ ผล ให้ เชื่อ ว่า ขณะที่ จำเลย นำ เจ้า
พนักงาน บังคับคดี ยึด ที่ดินพิพาท ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 338/2529 ของ
ศาลชั้นต้น จำเลย ทราบ ดิอยู่ แล้ว ว่า ที่ดินพิพาท เป็น ที่ดิน ที่ มี การ ออก หนังสือ
รับรอง การ ทำประโยชน์ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 1 ไว้ แล้ว จำเลย จึง สามารถ
ตรวจสอบ ให้ ทราบได้ โดย ง่าย ถึง ความ มี อยู่ และ ความ แท้จริง แห่ง เอกสาร
นั้น ว่า ลูกหนี้ตาม คำพิพากษา ของ จำเลย เป็น ผู้มีสิทธิ ครอบครอง ใน ที่ดินพิพาท
หรือไม่ซึ่ง เรื่อง นี้ จำเลย ก็ เบิกความ ว่า ก่อน จำเลย นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดียึด
ที่ดินพิพาท จำเลย มิได้ ตรวจสอบ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว หรือ
สอบถาม เจ้าของ ที่ดิน ข้างเคียง กับ ที่ดินพิพาท แต่อย่างใดซึ่ง หาก จำเลย ได้
ตรวจสอบ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ดังกล่าวจำเลย ย่อม ทราบ ว่า โจทก์ เป็น
ผู้มีชื่อ ใน หนังสือรับรองการทำประโยชน์และ คง ไม่นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ไป
ยึด ที่ดินพิพาท เพราะ จำเลย คง ต้องตรวจสอบ ให้ ได้ความ แน่ชัด ว่า โจทก์ เป็น
ผู้มีสิทธิ ครอบครอง ใน ที่ดินพิพาท จริง หรือไม่ หรือ โจทก์ เป็น เพียง ผู้ถือ สิทธิ
ครอบครอง ที่ดินพิพาทไว้ แทน ผู้อื่น การ ที่ จำเลย นำยึด ที่ดินพิพาท โดย ยัง ไม่
ทราบ แน่ชัด ว่าที่ดิน นั้น ยัง เป็น ของ นาง พันธุ์ ลูกหนี้ ตาม คำพิพากษา ของ ตน
หรือไม่ จึง เป็น ความประมาท เลินเล่อ ของ จำเลย จำเลย จึง ไม่อาจ อ้าง ได้ว่าการ
นำยึด ที่ดินพิพาท และ ขาย ที่ดิน นั้น เป็น การ ยึด และ ขาย ทรัพย์สินโดยชอบ ได้
โจทก์ นำสืบ ว่า โจทก์ เป็น ผู้มีสิทธิ ครอบครอง ที่ดินพิพาทโดย ชื่อ มาจาก นาง
พันธุ์ ตั้งแต่ เมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2529 ก่อน ที่ จำเลย จะ นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดี
ไป ยึด เมื่อ จำเลย ไม่มี พยานหลักฐานอื่น ใด นำสืบ หักล้าง พยานหลักฐาน ของ
โจทก์ ให้ เห็น เป็น อย่างอื่นข้อเท็จจริง จึง พังได้ ว่า โจทก์ เป็น ผู้มีสิทธิ ครอบ
ครอง ใน ที่ดินพิพาทเมื่อ โจทก์ เป็น ผู้มีสิทธิ ครอบครอง ที่ดินพิพาท และ ได้รับ

ความเสียหายอัน เกิดจาก การ ยึด และ ขาย ทรัพย์สิน ของ จำเลย โดยมีชอบ
จำเลย ผู้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา จึง ต้อง รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ ผู้เป็น บุคคลภายนอก
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 284 วรรคสองที่ ศาลอุทธรณ์
ภาค 2 พิพากษา ให้ จำเลย รับผิดชอบ ต่อ โจทก์ โดย ใช้ค่าสินไหมทดแทน นั้น ศาลฎีกา
เห็นพ้อง ด้วย ใน ผล ฎีกา ของ จำเลยฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(โกษา ปิยสิรานนท์-บุญศรี กอบบุญ-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ความรับผิดชอบของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอันเกิดจากการยึดทรัพย์สินโดยมิชอบประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา284วรรคสองไม่มีความบริบูรณ์ในตัวเองศาล
ฎีกาเคยปรับด้วยเรื่องละเมิดตลอดมาการที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษานำยึดทรัพย์สินเพื่อ
บังคับคดีเป็นการใช้สิทธิทางศาลซึ่งเป็นเรื่องเจ้าหนี้อาจก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นได้
โดยมีสิทธิมิใช่การกระทำที่ผิดกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา420จึงไม่ครบองค์ที่จะเป็นการกระทำละเมิดแต่การใช้สิทธินั้น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา5บัญญัติว่าบุคคลต้องกระทำโดยสุจริต
ฉะนั้นหากนำยึดทรัพย์สินผิดโดยไม่สุจริตก็จะอ้างการใช้สิทธิทางศาลมาคุ้มครองมิได้

การนำยัดทรัพย์สินโดยสุจริตได้แก่มีเหตุสมควรให้ผู้นำยัดเชื่อว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของลูก
หนี้ตามคำพิพากษามีได้มีเจตนาถล้นเกลี้ยงให้เจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงได้รับความเสีย
หาย(คำพิพากษาศาลฎีกาที่1915/2518ที่1053/2521ที่421/2522และ
ที่2874/2523)คงมีปัญหว่าถ้าผู้นำยัดมิได้มีเจตนาถล้นเกลี้ยงแต่ด้วยความประมาท
เลินเล่อจึงไม่ทราบว่ายัดทรัพย์สินนั้นมิใช่ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะถือว่าเป็นการใช้
สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริตด้วยหรือไม่ข้อนี้เมื่อร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ1ที่ตรวจชำระใหม่คณะกรรมการชุดเดิมได้เพิ่มความวรรคสองของมาตรา5เป็น
ว่า"บุคคลจะอ้างว่าได้กระทำโดยสุจริตมิได้ถ้าได้ละเลยมิได้ใช้ความระมัดระวังที่
วิญญูชนจะพึงใช้ตามควรแก่พฤติการณ์"แต่คณะกรรมการชุดทบทวนได้ตัดความ
วรรคนี้เสียอย่างไรก็ดีถ้าพิจารณาคำพิพากษาศาลฎีกาจะเห็นว่าศาลฎีกาถือว่าการใช้
สิทธิทางศาลที่จะได้รับความคุ้มครองนั้นผู้ใช้จะต้องไม่ประมาทเลินเล่อด้วย(คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่569/2483ที่960/2485ที่1050/2495528/2509และที่1375/2517)
การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยยัดที่พิพาทโดยสุจริตหรือไม่ก็โดย
ถือว่าการยัดทรัพย์สินโดยประมาทเลินเล่อเป็นการยัดทรัพย์สินโดยไม่สุจริตข้อที่ว่า
ประมาทหรือไม่จึงรวมอยู่ในประเด็นที่กำหนดแล้วทำนองเดียวกับโจทก์ฟ้องว่าจำเลย
จงใจหรือประมาทเลินเล่อฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญาโดยไม่มีมูลความจริงขอให้ใช้ค่าเสีย
หายศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าการที่จำเลยฟ้องโจทก์ในคดีอาญาเป็น
ละเมิดหรือไม่ครั้งคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าจำเลยมิได้เกลี้ยงฟ้องการกระ
ทำของจำเลยจึงมิใช่เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์(คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่594/2500)เป็นต้น สมบูรณ์ บุญรินทร์